

 كلية الشريعة والقانون بالقاهرة	المادة	المدخل للعلوم القانونية	الزمن	ساعتان
	الفرقة	الأولى	الشعبة	الشريعة والقانون
	التاريخ	٢٠٢١/٦/١٢ م	درجة الامتحان	درجة (١٠٠)
	امتحان الفصل الدراسي الثاني، للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م			

نموذج: (ج)

القسم الأول: نظرية القانون

أجب عن السؤالين التاليين:

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات الآتية: [درجة السؤال (٢٠ درجة) - لكل عبارة درجتان].

- ١- العمومية والتجريد من خصائص: (أ) القرار الإداري (ب) الحكم القضائي (ج) القاعدة القانونية.
- ٢- القاعدة القانونية لا تحكم إلا السلوك: (أ) الباطن (ب) الظاهر (ج) المنضبط.
- ٣- القاعدة القانونية مقترنة: (أ) بإرشاد (ب) بنصيحة (ج) بجزاء مادي.
- ٤- يتميز الجزاء في القاعدة القانونية بأنه: (أ) حال (ب) مؤجل (ج) معنوي.
- ٥- مجال القواعد القانونية الأثرة هو: (أ) المصالح الأساسية (ب) المصالح الثانوية (ج) المصالح الخاصة.
- ٦- من مصادر القانون الدولي العام: (أ) التشريع (ب) العرف (ج) الدين.
- ٧- القانون الإداري هو فرع من فروع القانون: (أ) العام (ب) الخاص (ج) الخارجي.
- ٨- الأعمال التجارية قوامها: (أ) البطء (ب) التمهّل (ج) السرعة.
- ٩- من مراحل سن التشريع العادي: (أ) الاقتراح (ب) الانفتاح (ج) الفحص.
- ١٠- يقصد بمبدأ عدم رجعية القانون أن القانون لا يجوز أن يسري على: (أ) الحاضر (ب) الماضي (ج) المستقبل.

السؤال الثاني: بين العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة من العبارات الآتية: [درجة السؤال (٣٠ درجة) - لكل عبارة درجتان].

- ١١- تتميز القاعدة القانونية بأنها عامة ومجردة ولو كانت موجهة إلى شخص معين بصفته.
- ١٢- العمومية والتجريد في القاعدة القانونية يؤديان إلى تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع.
- ١٣- يعتبر الجزاء الجنائي أخف صور الجزاء.
- ١٤- غاية القاعدة القانونية مثالية وغاية القاعدة الأخلاقية نفعية.
- ١٥- توجد صلة وثيقة بين القواعد الدينية والقواعد القانونية.
- ١٦- القواعد القانونية المكملّة أو المفسرة هي: تلك القواعد التي لا يجوز للأفراد أن يتفقوا على ما يخالفها.
- ١٧- القواعد القانونية، سواء أكانت أمرة أم مكملّة تعتبر ملزمة.
- ١٨- المعيار الشكلي في التفرقة بين القواعد القانونية الأثرة والقواعد القانونية المكملّة يستنبط من صياغة النص أو عباراته.
- ١٩- فكرة النظام العام فكرة مرنة أو نسبية تتغير من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان.
- ٢٠- مصادر القانون الدولي العام هي: العرف والمعاهدات الشارعة والمبادئ القانونية العامة.
- ٢١- لا يعتبر الدستور هو القانون الأساسي للدولة.
- ٢٢- ينقسم القانون الجنائي إلى فرعين هما: قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
- ٢٣- ينظم القانون المدني نوعين من العلاقات هما: العلاقات المالية والعلاقات الأسرية.
- ٢٤- المراحل التي يمر بها سن التشريع الأساسي (الدستور) هي: الاقتراح والمناقشة والتصويت والتصديق والإصدار والنشر.
- ٢٥- إلغاء النص التشريعي قد يكون صريحاً وقد يكون ضمناً.

القسم الثاني : نظرية الحق

أجب عن السؤالين التاليين:

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات الآتية: [درجة السؤال (٢٠ درجة) - لكل عبارة درجتان]

- ٢٦- الالتزام بالامتناع عن عمل معين يعتبر من أنواع الحقوق: (أ) العائلية (ب) الشخصية (ج) المعنوية.
- ٢٧- من خصائص حق الملكية أنه: (أ) حق دائم. (ب) حق شخصي. (ج) حق مؤقت.
- ٢٨- معيار حماية الحقوق الذهنية هو: (أ) عنصر الاستعمال (ب) عنصر الابتكار والإبداع. (ج) عنصر الاستقلال.
- ٢٩- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي: (أ) بزواجه (ب) بسفره (ج) بموته.
- ٣٠- قرابة المصاهرة هي صلة تنشأ نتيجة: (أ) النكاح (ب) الزواج (ج) الخلع.
- ٣١- يترتب على الأخذ بالتصور الواقعي للموطن: (أ) إمكانية اتساع المدين (ب) إمكانية تعدد الموطن (ج) إمكانية ارتفاع الموطن.

- ٣٢- يعتبر مانعاً من موانع الأهلية: (أ) الحكم بتعويض مدني (ب) الحكم بعقوبة تأديبية (ج) الحكم بعقوبة جنائية.
- ٣٣- حقوق الامتياز الخاصة هي: (أ) التي ترد على جميع أموال المدين (ب) التي ترد على مال معين بالذات من أموال المدين (ج) التي ترد على المنقولات دون العقارات.
- ٣٤- من خصائص الحقوق العامة أنها: (أ) حقوق لصيقة أو ملازمة للشخصية (ب) حقوق مالية (ج) حقوق يرد عليها التقادم.
- ٣٥- الحق العيني والحيازة لا يردان على الشيء: (أ) المادي (ب) المعنوي (ج) الاستهلاكي.

السؤال الثاني: بين العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة من العبارات الآتية: [درجة السؤال (٣٠ درجة) - لكل عبارة درجتان]

- ٣٦- يعتبر حق الإنسان في سلامة جسده والحق في الشرف والاعتبار من الحقوق المالية التي يجوز التصرف فيها.
- ٣٧- يلزم لنفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغير تسليم العقار المرهون للدائن المرتهن أو لأجنبي يتفق عليه المتعاقدان.
- ٣٨- قرابة المصاهرة تثبت بين أقارب أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر.

- ٣٩- الذمة المالية هي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية في الحاضر والمستقبل.
- ٤٠- تعتبر تصرفات الصبي غير المميز صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً.

٤١- الحقوق الشخصية تخضع في نشأتها لمبدأ سلطان الإرادة فهي لا تنتهي.

٤٢- محل الحق العيني عمل معين ومحل الحق الشخصي شيء مادي معين بالذات.

٤٣- حق الارتفاق: حق عيني أصلي يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر.

٤٤- للمؤلف وحده الحق في نسبة المصنف إليه.

٤٥- الجنسية الطارئة: هي التي تثبت للشخص بمجرد الميلاد. وتقوم على أساس حق الدم والنسب أو حق الإقليم.

٤٦- القرابة قد تكون مانعاً من الزواج بين من تجمعهم صلة قرابة.

٤٧- يتكون الاسم المدني الحقيقي للشخص من عنصرين، هما: الاسم الشخصي واللقب.

٤٨- اسم الشهرة: هو الاسم الذي يتخذه التاجر لمحلته التجاري ليمارس تحته نشاطه التجاري.

٤٩- الشيء المعنوي هو كل ما لا يمكن إدراكه إلا عن طريق الفكر أو بالتصور.

٥٠- الأشياء القابلة للاستهلاك: هي التي تهلك أو تفقد ذاتيتها بمجرد استعمالها، بحيث ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له في استعمالها أو إنفاقها.

انتهت الأسئلة

أ.د/ عبد الله محمد

القسم الثاني : نظرية الحق

أجب عن السؤالين التاليين:

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات الآتية: [درجة السؤال (٢٠ درجة) - لكل عبارة درجتان]

- ٢٦- الالتزام بالامتناع عن عمل معين يعتبر من أنواع الحقوق: (أ) العينية (ب) الشخصية (ج) المعنوية.
- ٢٧- من خصائص حق الملكية أنه: (أ) حق دائم. (ب) حق شخصي. (ج) حق مؤقت.
- ٢٨- معيار حماية الحقوق الذهنية هو: (أ) عنصر الاستعمال (ب) عنصر الابتكار والإبداع. (ج) عنصر الاستقلال.
- ٢٩- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي: (أ) بزواجه (ب) بسفره (ج) بموته.
- ٣٠- قرابة المصاهرة هي صلة تنشأ نتيجة: (أ) المصاهرة (ب) الزواج (ج) الخلع.
- ٣١- يترتب على الأخذ بالتصور الواقعي للموطن: (أ) إمكانية اتساع المصالح (ب) إمكانية تعدد الموطن (ج) إمكانية ارتفاع الموطن.
- ٣٢- يعتبر مانعاً من موانع الأهلية: (أ) الحكم بتعويض مدني (ب) الحكم بعقوبة تأديبية (ج) الحكم بعقوبة جنائية.
- ٣٣- حقوق الامتياز الخاصة هي: (أ) التي ترد على جميع أموال المدين الذي ترد على مال معين بالذات من أموال المدين (ج) التي ترد على المنقولات دون العقارات.
- ٣٤- من خصائص الحقوق العامة أنها: (أ) حقوق لصيقة أو ملازمة للشخصية (ب) حقوق مالية (ج) حقوق يرد عليها التقادم.
- ٣٥- الحق العيني والحيازة لا يردان على الشيء: (أ) المادي (ب) المعنوي (ج) الاستهلاكي.

السؤال الثاني: بين العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة من العبارات الآتية: [درجة السؤال (٣٠ درجة) - لكل عبارة درجتان]

- ٣٦- يعتبر حق الإنسان في سلامة جسده والحق في الشرف والاعتبار من الحقوق المالية التي يجوز التصرف فيها.
- ٣٧- يلزم لنفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغير تسليم العقار المرهون للدائن المرتهن أو لأجنبي يتفق عليه المتعاقدان.
- ٣٨- قرابة المصاهرة تثبت بين أقارب أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر.
- ٣٩- الذمة المالية هي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية في الحاضر والمستقبل.
- ٤٠- تعتبر تصرفات الصبي غير المميز صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً.
- ٤١- الحقوق الشخصية تخضع في نشأتها لمبدأ سلطان الإرادة فهي لا تنتهي.
- ٤٢- محل الحق العيني عمل معين ومحل الحق الشخصي شيء مادي معين بالذات.
- ٤٣- حق الارتفاق: حق عيني أصلي يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر.
- ٤٤- للمؤلف وحده الحق في نسبة المصنف إليه.
- ٤٥- الجنسية الطارئة: هي التي تثبت للشخص بمجرد الميلاد. وتقوم على أساس حق الدم والنسب أو حق الإقليم.
- ٤٦- القرابة قد تكون مانعاً من الزواج بين من تجمعهم صلة قرابة.
- ٤٧- يتكون الاسم المدني الحقيقي للشخص من عنصرين، هما: الاسم الشخصي واللقب.
- ٤٨- اسم الشهرة: هو الاسم الذي يتخذه التاجر لمحلته التجاري ليمارس تحته نشاطه التجاري.
- ٤٩- الشيء المعنوي هو كل ما لا يمكن إدراكه إلا عن طريق الفكر أو بالتصور.
- ٥٠- الأشياء القابلة للاستهلاك: هي التي تهلك أو تفقد ذاتيتها بمجرد استعمالها، بحيث ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له في استهلاكها أو إنشائها.

انتهت الأسئلة



المادة : مدخل العلوم القانونية
الزمن : ثلاث ساعات
نوع الامتحان : نهاية الفصل الثانى

العام الجامعى ٢٠١٩

جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
المرحلة : الإجازة العالية
الشعبة : الشريعة والقانون
الفرقة : الأولى

القسم الأول (نظرية القانون)

أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة التالية:

- س ١: بين أسباب استقلال القانون التجاري عن القانون المدني، ثم وضع موضوعات للقانون التجاري.
(٢٥ درجة)
- س ٢: وضع الفرق بين إلغاء القانون وإبطاله، ثم بين أنواع الإلغاء مع التمثيل.
(٢٥ درجة)
- س ٣: وضع مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية مع ذكر السند أو الأساس القانوني:
(٢٥ درجة)
- ١- عمومية القاعدة القانونية وتجريدها مناط التفرقة بينها وبين القرار الإداري والحكم القضائي.
 - ٢- نطاق القواعد القانونية أوسع مجالاً من نطاق القواعد الدينية.
 - ٣- القاعدة القانونية الأمرة هي: القاعدة التي يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالف الحكم الذي تقرره.
 - ٤- لوائح الضبط هي: مجموعة القواعد التفصيلية التي تضعها السلطة التنفيذية لتنفيذ القانون العادي وبيان الإجراءات والأوضاع الخاصة بتطبيقه.
 - ٥- يحكم القاضي بمقتضى العرف؛ لأنه يأتي في المرتبة الأولى من المصادر الرسمية للقانون.

القسم الثاني (نظرية الحق)

أجب عن سؤالين فقط على أن يكون الأول منهما:

- س ١: (إجباري) (٢٥ درجة)
- أ- وضع مدى صحة العبارات التالية مع التعليل بعد نقلها إلى ورقة إجابتك: (١٥ درجة)
- ١- قرابة المصاهرة هي القرابة التي تنشأ عن الزواج وتقوم بين أقارب كل من الزوجين.
 - ٢- لا ينتقل حق الانتفاع بحال إلى ورثة المنتفع.
 - ٣- لا يجوز للأفراد إنشاء حقوق عينية لم ينص عليها القانون.
 - ٤- شخصية الجنين القانونية ناقصة.
 - ٥- نوع قرابة بنت العم قرابة مباشرة من الدرجة الرابعة.
- ب: ضع تعريفاً للمصطلحات القانونية الآتية: (١٠ درجات)
- ١- حق الارتفاق.
 - ٢- قرابة الحواشي.
 - ٣- أهلية الأداء.
 - ٤- الشخص الاعتباري.
 - ٥- الالتصاق.

س ٢: (٢٥ درجة)

- أ- وضع الانتقادات الموجهة إلى تعريف الحق بأنه: "مصلحة مادية أو أدبية يحميها القانون" (٩ درجات)
- ب- اذكر القاعدة العامة في حكم تصرفات الصبي المميز. (٦ درجات)
- ج- بين حالات خروج الشيء عن التعامل بالتفصيل المناسب مع التمثيل. (١٠ درجات)
- س ٣: عرف العقار بالتخصيص، ومثل له، ثم وضع شروطه بالتفصيل. (٢٥ درجة)

انتهت الأسئلة

العام الجامعي ٢٠١٨

الفصل الأول: نظرية الحق

س ٢: ما المراد بحق الإنسان في الاسم أو تمييز الذات؟ وما هي عناصر هذا الحق؟ وما هي صور التعدد على حق الإنسان في تمييز ذاته؟ وما هي وسائل حماية هذا الحق؟

س ٣: اذكر الفرق بين العقار والمنقول، وما هي شروط اعتبار الشيء عقاراً بالتخصيص؟ ومنقولاً بحسب المال؟ وما هي آثار التفرقة بين العقار والمنقول؟

القسم الثاني: نظرية القانون

س١: بين أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين قواعد الدين والقواعد القانونية، ثم وضح مدى تأثير القواعد القانونية بالقواعد الدينية.

س ٢: اشرح أنواع اللوائح والتشريعات الفرعية، ثم بين مدى سلطة القضاء في مراقبة شرعية اللوائح.

س ٣: وضح المقصود بمبدأ عدم رجعية القوانين، وبين مبررات هذا المبدأ، والاستثناءات الواردة عليه.

انتهت الأسئلة

استعلم عن أقوى

مذكرات الشرح في جميع المواد

01012777435

01154511223

المادة : مدخل العلوم القانونية
الزمن : ثلاث ساعات
نوع الامتحان : نهاية الفصل الثاني

العام الجامعي ٢٠١٧

القسم الأول

اجب عن سؤالين فقط مما يأتي :

- س١: بين خصائص القاعدة القانونية، ثم أذكر صلتها بأحكام الدين مع بيان الفرق بينهما.
- س٢: أذكر تعريف القانون التجاري، وبين أسباب استقلاله عن القانون المدني، وما هي خصائص القانون التجاري؟
- س٣: ما المقصود بمبدأ عدم رجعية التشريع، وما هي مبرراته؟ وما هي الاستثناءات الواردة؟

القسم الثاني

اجب عن سؤالين فقط مما يأتي :

- س١: وضح خصائص الحقوق العامة (الصيقة بالشخصية) وبين أنواعها مع التمثيل.
- س٢: وضح أحكام المفقود في الفقه الإسلامي والقانون، وبين الأثر الذي يترتب على الحكم بموت المفقود، وأثر ظهوره حياً بعد الحكم بموته.
- س٣: بين مقومات وعناصر الشخص الاعتباري (المعنوي)، ووضح بداية الشخصية الاعتبارية ونهايتها.

انتهت الأسئلة

المادة : مدخل العلوم القانونية
الزمن : ثلاث ساعات
نوع الامتحان : نهاية الفصل الثاني

العام الجامعي ٢٠١٦

جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
المرحلة : الإجازة العالية
الشعبة : الشريعة والقانون
الفرقة : الأولى

القسم الأول (نظرية القانون)

اجب عن سؤالين فقط مما يأتي :

س ١ : تتميز القاعدة القانونية بأنها قاعدة عامة ومجردة... اشرح هذه الخاصية بالتفصيل مع التمثيل وبين النتائج المترتبة عليها.

س ٢ : بين أركان العرف ووضح أساس القوة الملزمة للعرف.

س ٣ : وضح الفرق بين إلغاء القانون وإبطاله ثم بين أنواع الإلغاء مع التمثيل.

القسم الثاني (نظرية الحق)

اجب عن سؤالين فقط مما يأتي :

س ١ : أذكر تعريف الحق بإيجاز، ثم بين خصائصه، وأذكر الفرق بينه وبين كل من : السلطة - الحالة الشخصية - الأمل - الرخصة.

س ٢ : أذكر جوانب حقوق الملكية الفكرية، والإجراءات القانونية (المدنية والجنائية والتحفيزية) التي قررها القانون لحمايتها.

س ٣ : أذكر تعريف الأهلية، ثم أذكر الفرق بين أهلية الأداء، وأهلية الوجوب، ولمن تثبت أهلية الوجوب؟ وما الفرق بين الأهلية والولاية؟

انتهت الأسئلة

القسم الأول (نظرية القانون)

اجب عن سؤالين فقط مما يأتي:

س١: حدد المقصود بالجزاء في القاعدة القانونية. ثم بين أهم مميزاته وصوره بالتفصيل.

س٢: عرف العرف، ثم بين مزاياه وعيوبه، وما هي الآراء التي قيلت في أساس القوة الملزمة له. وما الرأي الراجح منها، ولماذا؟ وضح ذلك على ضوء دراستك.

س٣: حدد المقصود بمبدأ إقليمية القوانين، وما الأساس الذي يقوم عليه هذا المبدأ؟ ثم بين أهم الاستثناءات التي أوردتها المشرع عليه.

القسم الثاني (نظرية الحق)

اجب عن سؤالين فقط مما يأتي:

س١: وضح أنواع الحقوق الشخصية، وبين أوجه التفرقة بين الحق العيني والحق الشخصي، ثم وضح مذاهب التقريب بين الحقين مع التمثيل لما تقول.

س٢: وضح معنى الاسم وتكوينه باعتبار من مميزات وخصائص الشخص الطبيعي، ثم بين طبيعت القانونيّة، وأنواعه، ومدى حماية القانون للحق في الاسم.

س٣: اشرح تقسيم الأشياء محل الحقوق العينية إلى أشياء ثابتة (عقارات) وأشياء منقولة (منقولات)، وضح الآثار المترتبة على هذا التقسيم.

انتهت الأسئلة